

1523818-67.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Antonio Balthazar De Matos
Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... ostenta condenação anterior pelos crimes de roubo majorado e tráfico de entorpecentes, a evidenciar que a prática de delitos, inclusive com emprego de arma, não constitui novidade em sua vida. O risco de reiteração criminosa, portanto, é concreto, devendo ser mantida a custódia cautelar do réu, na forma da decisão de p. 75/77.

Recomendo o estabelecimento prisional em que se encontra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523818-67.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523818-67.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2268846/2021 - 13º D.P. CASA VERDE, 20604633 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2268846 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Balthazar De Matos

Vistos.

FÁBIO RODRIGUES DE SIQUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/033 c.c. artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque, em 01 de outubro de 2021, por volta das 14h00, na Rua Carolina Soares, nº 67, Limão, nesta cidade e comarca de São Paulo, possuiria e estaria transportando arma de fogo de uso permitido, do tipo revólver, da marca Rossi, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (p. 113), o réu foi citado (p. 126) e apresentou sua resposta à acusação (p. 130/131), que foi rejeitada (p. 136/137).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas e o réu interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos moldes da denúncia. Na dosimetria, manifestou-se pela valoração dos maus antecedentes, da reincidência e da calamidade pública, bem como pela fixação do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 20 do Código Penal, diante da ausência de conhecimento acerca da numeração raspada, a fixação da pena no patamar mínimo legal, o afastamento da agravante da calamidade pública, a imposição do regime inicial mais favorável e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante de p. 04, pelo auto de exibição e apreensão de p. 22/23, pelo boletim de ocorrência de p. 32/36, pelo laudo pericial de p. 149/152 e pela prova oral colhida.

A testemunha Bárbara Cristina Pesce Takemura, policial militar, disse que, em patrulhamento de rotina, avistaram um Ford Ka e solicitaram a parada do veículo. Imediatamente, ele empreendeu fuga e não observou os sinais sonoros e luminosos. Durante o acompanhamento, foi possível perceber que o passageiro dispensou um objeto. Mais a frente, o veículo parou e dois indivíduos desembarcaram. O condutor não foi capturado e o Fábio foi. Ele mesmo confessou que um revólver 38 havia sido dispensado pela janela, bem como a intenção de roubar caminhões. A arma de fogo foi recuperada, estava com duas munições intactas e a numeração suprimida. Tem certeza que a arma foi dispensada pela janela do passageiro, o que foi confessado pelo Fábio.

As declarações da testemunha Antônio Ailton da Silva foram, em suma, no mesmo sentido das de sua parceira de farda. Acrescentou que havia duas pessoas no veículo, o condutor, que conseguiu empreender fuga, e o réu como passageiro. Interrogado, o réu reconheceu que a arma realmente foi jogada de dentro do carro em que estava, mas que foi o Bruno que fez isso. Disse que, após uns três quarteirões, ele tirou a arma da cinta e jogou pelo vidro de onde estava. A arma passou na sua frente e caiu na calçada. Realmente a arma estava dentro do carro, mas não tinha conhecimento. Conheceu Bruno no Parque Ecológico, próximo de sua casa, no domingo, e pegou uma amizade. Pegou uma carona com ele enquanto esperava abrir o barbeiro. Ele encostou o carro, conversou um pouco, o convidou para acompanhá-lo até a Zona Norte para pegar R\$ 300,00 com a tia e disse que, na volta, o levaria em outro barbeiro, seu amigo. Conheceu Bruno no domingo e na sexta pegou essa carona com ele. Não falou nada sobre a pretensão de roubar caminhões. Não conhecia os policiais.

Pois bem.

Compulsando o conjunto probatório acostado aos autos, forçoso concluir pela procedência da pretensão acusatória.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares, cujas declarações, além de firmes e harmônicas, são convergentes com a narrativa sustentada perante a autoridade policial e constituem prova segura de que o réu, por ocasião de sua prisão em flagrante delito, logo após ordem de parada, dispensou, pela janela do veículo em que estava, a arma de fogo apreendida.

Em relação à validade dos depoimentos de policiais militares, não consta dos autos qualquer elemento capaz de afastar sua credibilidade. Nada nos autos infirma o teor das declarações prestadas, nem indica a existência de motivo particular, injusto, para eventual falsa incriminação do réu. O simples fato de serem policiais não tem o condão de enfraquecer a prova produzida. Cabia à Defesa alegar e comprovar fato concreto capaz de relativizar a prova testemunhal colhida, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido: "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157, CAPUT, CP. ROUBO CONSUMADO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NÃO

OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. De acordo com o entendimento desta Corte, 'o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal' (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp nº 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/05/2017). No caso, nada nos autos indica que os policiais conhecessem previamente o réu ou tivessem qualquer motivo para prejudicá-lo, sabendo-o inocente. O laudo pericial de p. 149/152, por sua vez, atestou que a arma de fogo apreendida encontrava-se com seu número de série suprimido e possuía aptidão para a realização de disparos.

Por outro lado, a negativa de autoria não convence, nem conta com qualquer respaldo nos autos.

Os policiais militares testemunharam o momento em que a arma de fogo foi dispensada pela janela do lugar ocupado pelo réu no carro; houve tentativa de fuga; e a identidade do suposto responsável pelo armamento, em nenhum momento, foi revelada pelo réu, que, em juízo, declarou, apenas, que se tratava de pessoa chamada Bruno, que havia conhecido poucos dias atrás. Tais circunstâncias, aliadas à pouco crível versão sustentada pelo réu em interrogatório, especialmente porque desacompanhada de qualquer elemento de prova, afastam qualquer credibilidade que se pudesse conferir a seus relatos.

A prova é robusta e aponta, com a certeza necessária, o réu como autor da conduta imputada na denúncia.

A pretendida desclassificação para o crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, da mesma forma, não merece acolhida. Ora, é certo que o réu, como responsável pela arma apreendida, tinha pleno conhecimento das condições do artefato, inclusive sua numeração suprimida.

Forçoso, portanto, reconhecer que o réu, tal como descrito na inicial acusatória, possuía arma de fogo com a numeração suprimida, de forma consciente, e, assim, incidiu na conduta descrita no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Diante disso, passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CR/88 e 68, Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta Maus antecedentes (proc nº 0000072-55.2006.8.26.0073, proc nº 0058025-24.2001.8.26.0405 e proc nº 0012036-78.2004.8.26.0602 - p. 37/40 e 41/56) e fixo a pena base em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Considerando as atenuantes e agravantes previstas nos artigos 61 a 66 do Código Penal, reconheço, em desfavor do réu, a reincidência (proc nº 3030880-19.2013.8.26.0405 - p. 37/40 e 41/56), razão pela qual agravo as penas e obtenho 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Nada nos autos indica que o réu tenha se valido da calamidade pública como elemento facilitador para a prática do crime, não tendo a agravante imputada aplicação na hipótese.

Nesse sentido: "Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. (...) Exclusão da agravante da calamidade pública. Incidência do concurso de agentes à fração de um terço. Penas finalizadas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento" (TJSP; Apelação Criminal 1509828-43.2020.8.26.0228; Relator(a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021); e, ainda, "FURTO SIMPLES TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. (...) PENA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - NECESSIDADE - Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito. (...)" (TJSP, Apelação Criminal 1501941-42.2020.8.26.0540, Relator (a): Willian Campos, Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal,

Data do Julgamento: 08/06/2021, Data de Registro: 08/06/2021).

Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem valoradas, torno definitivas as penas de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, imponho o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. A fixação do regime inicial, por decorrer das circunstâncias subjetivas do réu, e não exclusivamente da quantidade de pena, não se sujeita à alteração pelo período de prisão cautelar.

Não se verifica o cumprimento dos requisitos para a obtenção dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu FÁBIO RODRIGUES DE SIQUEIRA, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, em regime inicial fechado e com o valor do dia-multa no mínimo legal.

O réu não faz jus ao direito de recorrer em liberdade. Além de ter permanecido preso ao longo da instrução, representando verdadeiro contrassenso conceder-lhe a liberdade quando julgada procedente a pretensão punitiva, o réu ostenta condenação anterior pelos crimes de roubo majorado e tráfico de entorpecentes, a evidenciar que a prática de delitos, inclusive com emprego de arma, não constitui novidade em sua vida. O risco de reiteração criminosa, portanto, é concreto, devendo ser mantida a custódia cautelar do réu, na forma da decisão de p. 75/77.

Recomendo o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento (ou aditamento) e comunicações legais.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA